



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/550/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	עטר יעקב
	2	עזרא אושרית
	3	מורנו קמילה
	4	סינה ליאורה
	5	רכאח שמעון
	6	רכאח מזל
	7	לביא רונית
	8	מוסרי יצחק
	9	ג'מילי אברהם
	10	חיון יוהן בז'ו דוד
באמצעות ב"כ: עו"ד קרן פישר גוטרמן ו/או אסף עירוני ואח' אנדרי סחרוב 9, מגדלי מת"ם 1, חיפה		
נתבעים	1	אודי חיות
	2	אודרי נענה
באמצעות ב"כ: עו"ד ישי ביינרט מרח' יבנה 15 תל אביב -65791		

החלטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/550/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. האם פרויקט הריסה ובניה בבית משותף בהתאם לתמ"א 38 אשר כרוך בניצול אחוזי בניה בהתאם לתב"ע נקודתית, ועלול לפגוע בקניינם של הנתבעים וברכוש המשותף חוסה תחת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - **חוק החיזוק**)? זו השאלה העומדת בבסיס החלטה זו.

2. ענייננו בתביעה לפי סעיף 5א לחוק החיזוק, שעניינה פרויקט להריסה ולבנייה של הבית המשותף בשדרות העצמאות 7 בת ים (להלן - **הבית המשותף** או **הבניין**), שכיום הוא בן שלוש קומות ומכיל 11 תתי חלקות (9 יחידות מגורים ושתי יחידות שאינן משמשות למגורים). במסגרת הפרויקט צפוי להיבנות מבנה מגורים חדש בן 11 קומות ו-3 קומות מרתף לצורך חניה. כן מתוכננת חזית מסחרית ובית הכנסת בקומת הקרקע של המבנה החדש. עוד יצוין כי פרויקט דומה מתוכנן (ונראה שאף מקודם) בבניין הסמוך לבניין מושא התביעה - בשדרות העצמאות 9.

3. על שני הבניינים - בשדרות העצמאות 7 ו-9 חלה תב"ע נקודתית - בי/711 (להלן: **התב"ע**) המאפשרת פינוי בינוי של שני הבניינים, מקנה זכויות בניה משמעותיות לכל חלקה ומשנה את הבינוי בחלקות בהתאם למדיניות התכנון האזורית.

תמצית ההליכים התכנוניים

4. במקביל להגשת התביעה דנא התנהל הליך נוסף בפני ועדות התכנון במסגרתו נדונה השאלה האם יש לראות בבקשה להיתר כבקשה מכוח תמ"א 38 (להלן - **תמ"א 38** או **תוכנית החיזוק**) או כבקשה מכוח התב"ע הנקודתית החלה על המקרקעין הנדונים. אומר בקצרה כי עמדת הוועדה המקומית היתה כי מדובר בבקשה מכוח התב"ע הנקודתית, ועל כן קבלתה הותנתה בהסכמה של 100% מבעלי הדירות בבניין. היזם הגיש ערר על החלטה זו, ועררו התקבל בעניין זה על-ידי ועדת הערר, אשר קבעה כי מדובר בבקשה מכוח תמ"א 38 עליה חל חוק החיזוק. בסמוך לאחר הגשת התביעה הנתבעים הגישו עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד החלטת ועדת הערר, ועתירתם נדחתה. בפסק דינו מיום 23.6.2021 קבע בית המשפט לעניינים מינהליים כי לא נפלה שגגה בהחלטתה של ועדת הערר, וכי יש להתייחס להיתר הבנייה כהיתר שהוצא מכוח תמ"א 38.

תמצית טענות הצדדים בהליך העיקרי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/550/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. במסגרת התביעה ביקשו התובעים, 9 בעלי דירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודות חרף התנגדות הנתבעים, בעלי דירה בבית המשותף. נטען כי הבעלים של 9 מתוך 11 תתי חלקות (המהווים 82.75% מכלל בעלי הדירות) חתמו על ההסכם לביצוע הפרויקט והנתבעים סירבו לחתום על ההסכם מטעמים לא ענייניים. לכתב התביעה גם צורפה הודעה של עיריית בת-ים מיום 9.1.2020 המכריזה על המבנה כמבנה מסוכן.

6. הנתבעים טענו מנגד שלל טענות בנוגע לפרויקט ובנוגע לסמכות לדון בתביעה. בין היתר נטען כי שטח הדירה שמוקנה לנתבעים עפ"י ההסכם קטן בהרבה מהשטח בפועל; כי התנהלות התובעים לוקה בניגוד עניינים, שכן באת כוחם היא בתו של אחד מבעלי הדירות בבניין, שלפי הנטען, מקבל תמורה עודפת על פני יתר בעלי הדירות; כי למעשה ההסכם לא נכנס לתוקף שכן התנאי המתלה הראשון שבו (שלפיו על ההסכם להיחתם על ידי 80% מבעלי הדירות תוך 12 חודשים ממועד החתימה) לא התקיים; כי חרף הנטען על ידי התובעים אין מדובר בבית מסוכן המחייב הריסה.

7. במישור הסמכות נטען, כי הפרויקט מושא התביעה כלל לא נכנס לגדרו של חוק החיזוק שכן אין מדובר בבנייה מכוח תמ"א 38 אלא מכוח התב"ע הנקודתית החלה עליו, ועל כן יש צורך בהסכמה של 100% מבעלי הדירות בשל טיבו וטבעו כפרויקט הריסה הפוגע בקניינם של הנתבעים.

8. ביום 5.4.21, לפני הדיון בעתירה בבית המשפט לעניינים מינהליים, התקיים קדם משפט בתיק, שלסופו הוריתי לצדדים כי בהתאם לתוצאות העתירה יגישו סיכומי טענות גם בשאלת הסמכות העניינית.

טענות הצדדים בנושא הסמכות

9. יצוין כבר כעת כי סיכומי הנתבעים הוגשו טרם שניתן פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים. לטענת הנתבעים, מאחר שמדובר בבנייה שאינה מנצלת רק זכויות מכוח תמ"א 38 אלא גם זכויות קיימות במקרקעין וזכויות נוספות מכוח התב"ע הנקודתית, יש צורך בהסכמה של 100% מבעלי הדירות. בהקשר זה נטען כי הפרויקט כרוך בשינוי משמעותי של הדירות והרכוש המשותף; בהקלות בקווי בניין; וכן בשימוש משותף בחניה יחד עם הבניין הסמוך, ומשכך מדובר בפגיעה קניינית שאינה חוסה תחת הוראות חוק החיזוק. עוד ציינו הנתבעים בתשובתם לסיכומי התובעים כי בכוונתם להגיש ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים לבית המשפט העליון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/550/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בסיכומי התובעים נטען, בין היתר, כי לאור פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים אין עוד שאלה בדבר סמכותו של המפקח לדון בתביעה בהיותה חוסה תחת חוק החיזוק, מה עוד שאין כל פגיעה קניינית בבינוי החדש.

דיון והכרעה

11. לאחר ששמעתי את הצדדים ובחנתי את סיכומיהם אני סבור כי יש לדחות את טענות הנתבעים בנוגע לשאלת הסמכות העניינית, ולקבוע כי הפרויקט מושא התביעה חוסה תחת חוק החיזוק.

12. בפתח הדברים יובהר כי לאור קביעותיו הברורות של בית המשפט לעניינים מינהליים בנדון, הרי שהנחת המוצא לדיונו היא כי הבקשה להיתר שהוגשה על-ידי היזם היא בקשה מכוח תכנית החיזוק, היינו תמ"א 38. כפי שיובהר להלן, נתון זה אינו משאיר מקום לספק כי חוק החיזוק חל על הבקשה להיתר, וממילא הסמכות לדון בתביעה דנא נתונה למפקח על המקרקעין.

13. כך, סעיף 1 לחוק החיזוק קובע מה ההגדרה להחלטה המאשרת בקשה להיתר בתנאים, וזו לשונו:

"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים – החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1) מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק **וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות**, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), ככל שנקבעו;

(2) מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;

(3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה – מוסד התכנון החליט בהן" (ההדגשה הוספה, א.ש.).

מהאמור עולה כי כאשר מוגשת בקשה להיתר בניה מכוח תכנית החיזוק, היינו תמ"א 38, ועל המקרקעין הנדונים חלה במקביל גם תכנית תקפה או תכנית מופקדת אחרת, על מוסד התכנון הדרוש בבקשה להיתר בנייה לבחון האם הבקשה תואמת הן את תכנית החיזוק והן את התכנית הנוספת התקפה או המופקדת החלה על המקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/550/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יתר על כן, סעיף 2(א) לחוק החיזוק שכותרתו "ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תוכנית החיזוק" קובע כך:

"ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), **יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה**" (ההדגשה הוספה, א.ש.).

מכאן עולה בבירור, כי משעה שניתנה החלטה המאשרת בקשה להיתר בניה, אשר עמדה בתנאים המפורטים בסעיף 1 לחוק החיזוק שהובא לעיל (ובכלל זה נמצא כי הבקשה תואמת הן את תכנית החיזוק והן את התכניות הנוספות התקפות או המופקדות החלות על המקרקעין הנדונים), הרי שבכל עניין הנוגע לעבודה ברכוש המשותף יחולו הוראות חוק החיזוק. בכלל זה, מובן כי אף יחולו ההוראות בדבר סמכותו של המפקח לדון בתביעות לפי חוק החיזוק, וכן בדבר הרוב הדרוש להגשת תביעה למפקח לצורך אישור העבודות.

14. יתר על כן, סמכותו של המפקח לדון בתביעות לפי חוק החיזוק פורשה בפסיקה לאורך השנים באופן רחב לאור תכלית החוק (ראו, לדוגמה: רע"א 1002/14 **שומרוני נ' קופמן** (9.7.2014); ע"א 3700/15 **רוט נ' עגנון** (27.6.2016)). בפרט, נקבע כי למפקח נתונה הסמכות לדון בתוכניות תמ"א 38 בעניינם של מקרקעין שעליהם חלות תכניות נוספות במקביל. כך, נקבע כי "סמכות המפקח משתרעת אף על סכסוך בין בעלי זכויות הנוגע לפרויקט בניה גם אם היתר הבניה או ההחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים אינם תואמים לתוכנית החיזוק בלבד ואפשר שיהיו תואמים אף לתוכניות תקפות או מופקדות אחרות" (עש"א 48491-12-16 **שמעוני נ' קלינגר** בפסקה 13 (14.3.2021) (להלן: **עניין שמעוני**); וכן השוו להחלטת המפקחת אסתי שחל (המובאת בעניין שמעוני) בתיק 20/11 **פרי נ' זוסקוביץ** (11.9.2011)).

15. טענה נוספת בפי הנתבעים, שהיא למעשה תמונת ראי של הטענה העיקרית, כי למפקח אין סמכות לדון בתביעה מאחר שהיזם מקבל זכויות עודפות מכוח התב"ע. לטענתם, חוק החיזוק חל רק במקרים שבהם היזם מקבל את הזכויות המגיעות לו מכוח תכנית החיזוק (תמ"א 38) בלבד, וכי עצם העובדה שבמקרה הנדון הוא צפוי להשיא רווח נוסף על הזכויות המגיעות לו מכוח תכנית החיזוק מעידה על כך שהבקשה להיתר אינה תואמת את תכנית החיזוק, וממילא אין למפקח סמכות לדון בתביעה דנא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/550/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. טענה זו הועלתה בפני בית המשפט המחוזי בעניין **שמעוני**, ונדחתה באופן מפורש כלהלן:

"לסברתי מעת שעסקינן בתוכנית המבוססת, בין היתר, על הוראות התמ"א, ומעניקה זכויות בניה עודפות מכוחה הרי שדי בכך להקים ולהעמיד את סמכות המפקח לדון בתוכנית זו מכח סמכותו ע"פ חוק החיזוק. **גם אם יצויר כי הזכויות הניתנות מכח התמ"א זניחות לעומת הזכויות הנוספות הניתנות בתוכנית המתאר המקומית, ונראה כי עניין זה לא נבדק עובדתית ע"י המפקחת, אין בכך לאיין את סמכויות המפקחת לדון בישום הפרויקט מכח סעי' 5 לחוק החיזוק, שכן עלינו לתת דעתנו בראש ובראשונה לתכלית העומדת מאחורי הוראות חוק החיזוק והשלכתה על הפרויקט הנדון.** בנדון עסקינן בחיזוק בית משותף ישן ע"פ הוראות תמ"א 38, והעובדה שכנגד חיזוק הבית ניתנות זכויות בניה העודפות לזכויות הניתנות מכח התמ"א אין בה כשלעצמה בכדי להעלות ולהוריד בכל הקשור ליישום תכליתו של החוק – חיזוק מבנים ישנים מפני רעידת אדמה. העובדה שהיזם הסכים לבצע את החיזוקים הנדרשים מכח תמ"א 38 אך ורק כנגד זכויות העודפות לזכויות הניתנות מכח תמ"א וכי הועדה אישרה זאת אין בה לפגום בתכלית עצמה חיזוק יסודותיו של הבית הישן, וככל שקיים ויכוח באשר לתמורה הניתנת לבעלים הרי שהדבר יבחן במסגרת דיון לפני המפקח ואין בכך לפגום בסמכותו לדון באישור הביצוע ע"פ סמכותו מכח סעי' 5 לחוק החיזוק" (עניין **שמעוני**, בפסקה 16; ההדגשות הוספו א.ש).

דברים נכוחים אלה יפים אף לעניינו, ודין הטענה להידחות.

17. סיכום הדברים עד כה מעלה, כי על אף שהתוכנית מושא הפרויקט אינה מנצלת זכויות רק מכוח תמ"א 38 אלא גם זכויות שהוקנו לחלקה מכוח תב"ע נקודתית החלה על המקרקעין, היא עדיין חוסה תחת חוק החיזוק וממילא בסמכותי לדון בתביעה.

18. טענה נוספת בפי הנתבעים והיא, כי לנוכח הפגיעה הקניינית בזכויותיהם וברכוש המשותף, יש להחיל על העבודות את הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) הקובעות כי נדרש רוב מוחלט לצורך ביצוע עבודות הכרוכות בפגיעה כאמור. טענה זו אינה טענת סף מטבעה, ועל כן מקומה להתברר במסגרת ההליך העיקרי בתיק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/550/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מה עוד, שהצדדים חלוקים עובדתית בשאלת השימוש המעורב ולא הובאו ראיות בפניי
בנקודה זו.

19. סוף דבר – הטענה בדבר היעדר סמכות עניינית נדחית, והתיק יקבע לקדם משפט נוסף
ליום 25.8.2021 שעה 11:00. למען הסר ספק, ובהמשך להחלטתי מיום 5.4.2021, במסגרת
בירור התביעה יתבררו גם טענות הנתבעים בנושא מדידת שטח דירתם הנזכר בהסכם
התמ"א.

20. הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בסך 5,000 ₪ שישולמו תוך 14 יום מהיום.

ניתנה, 23 באוגוסט 2021 בהיעדר.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון